

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

5920/25/פ

הצעת חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) (תיקון – קבלת מידע לפני רכישת רכב משומש), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 2 1. בחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח–2008¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) מי שבכוונתו לרכוש רכב משומש זכאי לקבל ממוסד או ממבטח מידע לגבי אותו רכב כאמור בסעיף קטן (א), לאחר שמסר למוסד או למבטח, לפי העניין, הצהרה שלפיה הוא מעוניין לרכוש את הרכב האמור."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

דבר הסבר

אחת המטרות המרכזיות של חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח–2008 (להלן – החוק), היא לקבוע את זכותו של רוכש רכב משומש לקבל מידע אודות תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב (הצעות חוק – הכנסת, התשס"ח, עמ' 207). כדי לממש מטרה זו, קובע סעיף 2(א) לחוק כי מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסד שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב. "מידע" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"מידע על תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיש בו כדי להעיד על מצב הרכב ותקינותו, ולעניין מבטח – סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו".

כיום, גורמים שונים מפרשים את הוראות החוק כמאפשרות קבלת מידע כאמור רק לאחר רכישת הרכב המשומש, ולא לפני הרכישה. כלומר, מוכר הרכב יכול לכאורה לבקש את המידע האמור בעבור הקונה, אך הוא בדרך כלל אינו ממחר לעשות זאת, בין משום שבכך מוטל עליו נטל מסוים, ובין משום שהוא חושש מחשיפה מלאה של מידע אודות הרכב האמור.

התוצאה היא שרוב רוכשי כלי הרכב המשומשים לא זכאים לקבל מידע חשוב לצורך קבלת החלטה האם לרכוש את רכב משומש. כך, התכלית המרכזית של החוק מסוכלת בגלל ניסוח לשוני שאינו תואם

¹ ס"ח תשס"ח, עמ' 816.

את תכלית החוק.

מבקר המדינה התייחס בדוח מבקר המדינה השנתי לשנת 2022 (להלן – הדוח) לנושא זה (בעמודים 699-697): "במצב הקיים, המידע בדבר מעורבות הרכב בתאונה או נזק שנגרם לו אינו נגיש לכל אחד, אלא רק לבעל הרכב, לחברות הביטוח ולמוסד שבו תוקן הרכב. בעל הרכב או סוחר המעוניינים למכור את הרכב מפרסמים את ההצעה בשוק הפרטי ולא תמיד חושפים את עברו של הרכב ואת העובדה שהרכב היה מעורב בתאונה. מכאן שלמעשה האחריות לבדיקת תקינות הרכב מוטלת על הקונה. את חוסר המידע הזה עשויים לנצל סוחריו כלי הרכב המשומשים, ולא תמיד הם מגלים לקונה אילו טיפולים נעשו ברכב ... לדעת משרד מבקר המדינה, היעדר נגישות צרכנית למידע הנדרש על היסטוריית הרכב מוביל לאי-מודעות לזכויות הצרכן לקבלת מידע, שיכולה להוביל לקבלת החלטות שגויות על רכישת רכב ללא מידע מלא על ההיסטוריה שלו ואף לייצר צורך בהגשת תביעות משפטיות, בין השאר עקב הטעיה בהליך הרכישה.... בארה"ב אפשר לרכוש מידע על ההיסטוריה של הרכב באמצעות מנגנון שוק הנקרא "Carfax" המנוהל בידי חברות פרטיות והדבר תורם לצמצום הפער בין המידע העומד לרשות הקונה למידע העומד לרשות המוכר".

התיקון המוצע יאפשר לכל מי שמתעתד לרכוש רכב משומש לקבל מידע לפי סעיף 2 לחוק, ובכך להגשים את מטרת החוק. יצוין, שהגדרת המונח "מידע" בסעיף 1 לחוק אינה כוללת מידע פרטי או אישי, אלא מידע שמתייחס למידע ביחס לרכב המשומש בלבד.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אדם המעוניין לרכוש רכב משומש יהיה זכאי לקבל מכל מוסד שתיקן את הרכב האמור ומכל מבטח שביטח את הרכב מידע כהגדרתו בחוק, לאחר שמסר להם הצהרה כי הוא מעוניין לרכוש את הרכב האמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)